AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.937 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REQTE.(S)	: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: MAURO MACHADO CHAIBEN
INTDO.(A/S)	: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S)	: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	: JORGE LUIZ GALLI
INTDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO - ABREA
ADV.(A/S)	: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO
INTDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO
ADV.(A/S)	: OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETO
INTDO.(A/S)	: INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
ADV.(A/S)	: JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

Petição/STF nº 22.404/2012

DECISÃO

PROCESSO OBJETIVO – AUDIÊNCIA PÚBLICA.

1. A Assessoria prestou as seguintes informações:

> O Instituto Brasileiro do Crisotila, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente constituídos, requer seja realizada audiência pública no processo em referência, que versa sobre alegada inconstitucionalidade da Lei nº 12.684, de 26 de julho de 2007, do Estado de São Paulo, que "proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1979625.

> asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição". Alega ser de alta complexidade a matéria veiculada e necessitar de amplo debate.
>
> O processo encontra-se concluso após parecer do Procurador-Geral da República.

2. Na espécie, o Pleno não referendou a liminar que implementara. Em discussão esteve o direito à saúde. Mostra-se forçoso concluir que o vício formal, considerada a regência do tema – uso de produtos materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição – por estado-membro, foi mitigado.

Sob todos os títulos, a questão é momentosa, suscitando enfoques diversificados. Daí a conveniência de abrir-se a discussão democrática sobre a controvérsia.

3. Determino a realização da audiência pública.

4. À requerente e aos interessados, para indicarem órgãos técnicos e especialistas que possam trazer ao Tribunal elementos de convicção.

5. Publiquem.

Brasília – residência –, 4 de maio de 2012, às 14h25.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1979625.